

0002746-59.2021.8.26.0047

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... [processos 0011332-42.2008.8.26.0047 (tráfico) - fls. 215/216; 0015393-43.2008.8.26.0047 (lesão corporal, resistência e desacato) - fl. 216]. Desse modo, entendo adequada a fixação da pena-base em 4/15 acima do mínimo legal, em 3 meses e 24 dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 3 meses e 24 dias de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

R. Dr. Lycio Brandão de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002746-59.2021.8.26.0047 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002746-59.2021.8.26.0047

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência - Art. 24-A, Lei 11.340/2006

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2152246/2021 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO, 18328518 - DEL.SEC.ASSIS

PLANTÃO, 2264/21/506 - DEL.SEC.ASSIS PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO MACHADO MURARI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

I - Relatório

THIAGO MACHADO MURARI foi denunciado como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, porque, no dia 06 de junho de 2021, às 10:37 h, na Rua Eros Guerreiros Tangerinos, nº 599, Jardim Canadá, Cidade e Comarca de Assis, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas em favor de sua genitora, Nilce Aparecida Machado Murari, nos autos nº 1500224-35.2021.8.26.0580.

Eis os fatos conforme a denúncia:

Segundo se apurou, a vítima é mãe do denunciado e o mesmo morava em sua residência. No dia 05 de junho a vítima solicitou medida protetiva contra o autor pedindo que fosse afastado do lar e não mantivesse contato com a ofendida em razão de tê-la ameaçado. A medida protetiva foi deferida nos autos nº 1500224-35.2021.8.26.0580, em trâmite nesta Vara e Comarca e o réu foi intimado no mesmo dia (fls.92).

Ocorre que o réu mesmo ciente da proibição de se aproximar da vítima, voltou à casa da sua mãe e arrombou a porta, entrando no local para tomar banho, quando sua mãe estava na casa de sua outra filha, nos fundos do imóvel.

No dia seguinte, o réu voltou ao local e passou a proferir ameaças à vítima dizendo

que colocaria fogo na casa, ocasião em que a polícia foi acionada e efetuou sua prisão em flagrante.

A denúncia foi recebida (fl. 108), o réu foi citado (fl. 116) e apresentou resposta à acusação (fls. 129/132). Rejeitada esta, confirmou-se o recebimento da aludida denúncia (fls. 141/143).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e interrogado o réu. As partes apresentaram alegações finais.

II - Fundamentação

A ação penal é procedente.

Com efeito, a prova é suficiente para demonstrar que, no dia 05 de junho de 2021, no bojo dos autos 1500224-35.2021.8.26.0580, foram concedidas medidas protetivas que determinavam o afastamento do réu do local de convivência com a ofendida, bem como o proibiam de se aproximar a menos de 200 metros dela e manter contato por qualquer meio, da qual foi ele regularmente intimado no mesmo dia (fls. 225/229 dos presentes autos).

Ocorre que, apesar de encontrar-se ciente das proibições constantes da referida decisão judicial, no dia 06 de junho de 2021, o réu voltou à casa da ofendida, arrombou a porta e entrou no local para tomar banho, enquanto sua genitora estava na casa da outra filha, nos fundos do imóvel, em claro descumprimento à ordem judicial.

Nesse sentido, a vítima Nilce Aparecida Machado Murari afirmou que, no dia anterior aos fatos, solicitou medidas protetivas em desfavor do réu, pois foi por ele ameaçada. O oficial de justiça compareceu em sua casa com a polícia para cumprir o mandado de intimação das medidas protetivas. Posteriormente, o réu voltou ao local, arrombou a porta da casa e lá tomou banho.

O policial militar Samuel Servilha Oliveira declarou que, na data dos fatos, estava em serviço quando foram acionados para atendimento de ocorrência de descumprimento de medida protetiva. Foram até o local e, ao chegarem, visualizaram o réu na residência. Quando ele viu as viaturas, subiu rapidamente e voltou para o interior da casa. Em contato com a vítima, ela apresentou medida protetiva existente contra o acusado, que o proibia de se aproximar a menos de 200 metros.

A testemunha Cristiane afirmou que, na época do ocorrido, Thiago fazia uso de antidepressivo e acabava misturando medicamento com bebida e ficava meio desorientado, mas

Interrogado, o réu THIAGO disse que, na época, estava bebendo muito e misturava com medicamentos de que vinha fazendo uso. Afirmou que, na data dos fatos, esteve na casa de sua mãe e lá permaneceu até a chegada da polícia.

Portanto, cabalmente demonstrado que, ciente da proibição de se aproximar de sua genitora, ainda assim o réu foi à sua casa, fato por ela presenciado da casa de sua filha, que fica aos fundos, comportamento que configura o tipo penal descrito no art. 24-A da Lei 11.340/06.

Por fim, não há excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Nesse sentido, consigno que, não obstante as testemunhas e o réu tenham asseverado o uso de bebida alcoólica e inclusive sua mistura com medicamento antidepressivo, tal circunstância por si só não é bastante para afastar ou reduzir a capacidade penal. Em primeiro lugar porque não há no processo qualquer documento que demonstre que, ao tempo da ação, o réu padecia de alguma patologia mental ou que fosse um ébrio patológico. Ademais, não há qualquer elemento a denotar que sua suposta embriaguez no tempo do descumprimento da decisão judicial tivesse sido involuntária. Ao contrário, vê-se que o consumo de álcool e drogas sintéticas, bem com a mistura com medicamentos antidepressivos, ocorriam voluntariamente. Não bastassem essas considerações, que por si já impedem o reconhecimento do afastamento ou minimização da culpabilidade, de se destacar que não há mostras de que houvesse um estado de embriaguez completa. Dessa forma, considerando-se que o réu incidiu em fato típico (que se amolda ao artigo 24-A da Lei 11.340/06) e antijurídico, bem como inexistindo excludente de culpabilidade, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, em análise às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que o sentenciado possui maus antecedentes [processos 0011332-42.2008.8.26.0047

(tráfico) - fls. 215/216; 0015393-43.2008.8.26.0047 (lesão corporal, resistência e desacato) - fl. 216]. Desse modo, entendo adequada a fixação da pena-base em 4/15 acima do mínimo legal, em 3 meses e 24 dias de detenção.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes, de modo que a pena intermediária se mantém em 3 meses e 24 dias de detenção.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena de 3 meses e 24 dias de detenção.

III - Dispositivo

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu THIAGO MACHADO MURARI ao cumprimento de 3 meses e 24 dias de detenção, por infração ao artigo 24-A da Lei 11.340/06.

Regime inicial de cumprimento de pena: o regime inicial de cumprimento de pena será o semi-aberto, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal, tendo em vista que o sentenciado possui maus antecedentes.

Substituição por pena restritiva de direitos: incabível a conversão em penas alternativas, pois o sentenciado ostenta maus antecedentes (art. 44, III, do CP).

Suspensão condicional da pena: inviável a suspensão condicional da pena, porquanto o réu possui mau antecedente (art. 77, II, do CP).

Prisão preventiva: não é caso de decretação, porquanto ausentes os pressupostos e fundamentos legais.

Após o trânsito em julgado, suspendam-se os direitos políticos do acusado, nos termos do art. 15, III, Constituição, oficiando-se ao Juízo Eleitoral competente.

Arbitro os honorários advocatícios no valor máximo estabelecido pelo Convênio.

Expeça-se certidão.

Dispensar o réu do pagamento das custas judiciais, observado, no mais, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Oficie-se ao IIRGD.

P.R.I.C.

Assis, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA